

《【문제3】 단체협약의 기능(또는 역할)에 관하여 2가지만 설명하고, 단체협약에 포함되는 내용을 규범적, 채무적, 조직적 부분으로 분류하여 각각 기술하시오. (25점)》

<문제3> 단체협약의 2가지 기능, 단체협약의 규범적·채무적·조직적 내용

I. 서론

- 단체협약은 노동조합과 사용자 또는 사용자단체 사이에 근로조건 유지·개선 및 기타 노사관계 사항을 규율하기 위하여 체결되는 협정으로, 노동조합법 제32조에서 그 근거를 찾을 수 있다. 단체협약은 노사관계의 안정적 운영을 위한 핵심적 장치이자, 집단적 자치의 구현 수단으로서 중요한 기능을 수행한다. 또한 그 내용은 법적 성격에 따라 규범적·채무적·조직적 부분으로 구분하여 파악할 수 있다. 이하에서는 단체협약의 기능 중 대표적인 두 가지를 설명하고, 단체협약의 내용을 세부적으로 분류하여 기술한다.

II. 단체협약의 기능

1. 근로조건 규율 기능

- 단체협약의 가장 본질적 기능은 근로조건을 규율하는 데 있다. 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 등 근로조건에 관한 사항을 합의함으로써 개별 근로계약보다 우월한 효력을 가지며, 근로자들의 근로조건을 일정 수준 이상으로 유지·보장할 수 있다. 이를 통해 근로조건에 대한 하향경쟁을 방지하고, 노동자의 인간다운 생활을 실현하는 기초를 제공한다.

2. 노사관계 안정 및 자치적 규율 기능

- 단체협약은 단체교섭을 통해 노사가 자율적으로 합의한 결과물이므로, 법규범과 달리 노사 자치에 기반한 규율 수단이다. 이를 통해 노사관계의 불확실성을 줄이고 갈등을 제도적으로 해결할 수 있다. 나아가 단체협약은 분쟁 예방 및 협력적 노사관계 구축에 기여하여 산업평화 유지라는 사회적 기능을 담당한다.

III. 단체협약의 내용 분류

1. 규범적 부분

(1) 설명

- 규범적 부분은 단체협약 중에서 직접적으로 근로조건을 규율하여 개별 근로계약에 대하여 강행적 효력을 가지는 조항을 의미한다. 이는 단체협약의 핵심 영역으로서, 근로자와 사용자 간의 구체적 권리·의무를 규정한다.

(2) 특징

- 근로자 개개인의 근로계약에 당연히 편입되어 법규범적 효력을 가지며, 개별 계약보다 우선 적용된다.

(3) 예시

- 임금, 근로시간, 휴일, 휴가, 복리후생, 인사 및 징계 절차 등.

2. 채무적 부분

(1) 설명

- 채무적 부분은 단체협약의 당사자인 노동조합과 사용자(또는 사용자단체) 간의 권리·의무 관계를 규정하는 조항이다. 이는 노사 당사자 간의 계약 구속력을 가지며, 협약 위반 시 채무불이행 책임이 문제될 수 있다.

(2) 특징

- 직접적으로 근로자 개개인에게 적용되지는 않으나, 노사관계 운영의 틀을 마련한다.

(3) 예시

- 평화의무 조항(협약 존속기간 중 쟁의행위 금지), 단체협약의 이행 의무, 교섭 성실의무, 분쟁해결 절차 등.

3. 조직적 부분

(1) 설명

- 조직적 부분은 노동조합의 조직 운영과 관련된 사항을 규정하는 조항이다. 이는 노동조합의 법적 지위와 활동을 보장하며, 노사관계 제도의 틀을 공고히 한다.

(2) 특징

- 노동조합의 활동 기반을 제도적으로 보장하여 집단적 노사관계 질서를 유지하는 기능을 수행한다.

(3) 예시

- 조합활동 보장, 조합비 공제 및 납부(체크오프 제도), 조합 전임자 인정 및 활동 보장, 노사협의회 운영 방식 등.

IV. 결론

- 단체협약은 근로조건을 규율하고 노사관계의 안정성을 제고하는 중요한 기능을 수행하며, 이를 통해 집단적 자치가 실현된다. 또한 단체협약의 내용은 법적 성격에 따라 규범적, 채무적, 조직적 부분으로 나눌 수 있으며, 각각 근로조건 규율, 노사 당사자의 권리·의무, 노동조합 조직 운영 보장이라는 측면에서 의미를 가진다. 따라서 단체협약은 단순한 계약이 아니라, 노사관계 전반을 안정적으로 유지하고 발전시키는 핵심 제도로서 그 의미가 크다.